CAPÍTULO IX — DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E DO CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE

> Arts. 55-B a 55-L e 58-A e 58-B da LGPD, com a redação dada pela Lei nº 13.853/2019. Foram suprimidos o art. 55-A (revogado pela Lei nº 14.460/2022) e o inciso V do art. 55-C (revogado pela MP nº 1.124/2022).

*Lei nº 13.853/2019 — **Art. 2º** A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:*

Seção I — Da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

Art. 55-B. É assegurada **autonomia técnica e decisória** à ANPD.

Art. 55-C. A ANPD é composta de:

I - **Conselho Diretor, órgão máximo de direção**;

II - **Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade**;

III - **Corregedoria**;

IV - **Ouvidoria**;

VI - unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta Lei.

Art. 55-D. O Conselho Diretor da ANPD será composto de **5 (cinco) diretores, incluído o Diretor-Presidente**.

§ 1º Os membros do Conselho Diretor da ANPD serão **escolhidos pelo Presidente da República** e por ele nomeados, **após aprovação pelo Senado Federal**, nos termos da alínea ‘f’ do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, no mínimo, de nível 5.

§ 2º Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre **brasileiros** que tenham **reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade** dos cargos para os quais serão nomeados.

§ 3º O mandato dos membros do Conselho Diretor será de **4 (quatro) anos**.

§ 4º Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de **2 (dois), de 3 (três), de 4 (quatro), de 5 (cinco) e de 6 (seis) anos**, conforme estabelecido no ato de nomeação.

§ 5º Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o **prazo remanescente será completado pelo sucessor**.

Art. 55-E. Os membros do Conselho Diretor **somente perderão seus cargos** em virtude de **renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar**.

§ 1º Nos termos do caput deste artigo, cabe ao **Ministro de Estado Chefe da Casa Civil** da Presidência da República **instaurar o processo administrativo disciplinar**, que será conduzido por **comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis**.

§ 2º Compete ao **Presidente da República** determinar o **afastamento preventivo**, **somente quando assim recomendado pela comissão especial** de que trata o § 1º deste artigo, e **proferir o julgamento**.

Art. 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, **após o exercício do cargo**, o disposto no **art. 6º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013**.

Parágrafo único. A infração ao disposto no caput deste artigo caracteriza **ato de improbidade administrativa**.

Art. 55-G. Ato do Presidente da República disporá sobre a **estrutura regimental** da ANPD.

§ 1º Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da **Casa Civil** da Presidência da República para o exercício de suas atividades.

§ 2º O **Conselho Diretor** disporá sobre o **regimento interno** da ANPD.

Art. 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão **remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo federal**.

Art. 55-I. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão **indicados pelo Conselho Diretor** e **nomeados ou designados pelo Diretor-Presidente**.

Art. 55-J. Compete à ANPD:

I - zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação;

II - zelar pela observância dos **segredos comercial e industrial**, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do art. 2º desta Lei;

III - **elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade**;

IV - **fiscalizar e aplicar sanções** em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o **contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso**;

V - **apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada** no prazo estabelecido em regulamentação;

VI - promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança;

VII - promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade;

VIII - estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis;

IX - promover ações de **cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países**, de natureza internacional ou transnacional;

X - dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial;

XI - solicitar, a qualquer momento, às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei;

XII - elaborar **relatórios de gestão anuais** acerca de suas atividades;

XIII - **editar regulamentos e procedimentos** sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre **relatórios de impacto à proteção de dados pessoais** para os casos em que o tratamento representar **alto risco** à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta Lei;

XIV - ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento;

XV - arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas;

XVI - **realizar auditorias, ou determinar sua realização**, no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso IV e com a devida observância do disposto no inciso II do caput deste artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, **incluído o poder público**;

XVII - **celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento** para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no **Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942**;

XVIII - editar **normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos**, para que **microempresas e empresas de pequeno porte**, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem **startups ou empresas de inovação**, possam adequar-se a esta Lei;

XIX - garantir que o tratamento de **dados de idosos** seja efetuado de maneira **simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento**, nos termos desta Lei e da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);

XX - **deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta Lei**, as suas competências e os casos omissos;

XXI - **comunicar às autoridades competentes as infrações penais** das quais tiver conhecimento;

XXII - **comunicar aos órgãos de controle interno** o descumprimento do disposto nesta Lei por órgãos e entidades da administração pública federal;

XXIII - **articular-se com as autoridades reguladoras públicas** para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação; e

XXIV - implementar **mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações** sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta Lei.

§ 1º Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a **exigência de mínima intervenção**, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no **art. 170 da Constituição Federal** e nesta Lei.

§ 2º Os regulamentos e as normas editados pela ANPD **devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório**.

§ 3º A ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental **devem coordenar suas atividades**, nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais, na forma desta Lei.

§ 4º A ANPD manterá **fórum permanente de comunicação**, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD.

§ 5º No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá **zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações**, nos termos da lei.

§ 6º As reclamações colhidas conforme o disposto no inciso V do caput deste artigo **poderão ser analisadas de forma agregada**, e as eventuais providências delas decorrentes **poderão ser adotadas de forma padronizada**.

Art. 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta Lei **compete exclusivamente à ANPD**, e suas competências **prevalecerão**, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública.

Parágrafo único. A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais e será o **órgão central de interpretação desta Lei** e do estabelecimento de normas e diretrizes para a sua implementação.

Art. 55-L. Constituem receitas da ANPD:

I - as dotações, consignadas no orçamento geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos;

II - as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;

III - os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade;

IV - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo;

V - (VETADO);

VI - os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais;

VII - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública.

Seção II — Do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade

Art. 58-A. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de **23 (vinte e três) representantes, titulares e suplentes**, dos seguintes órgãos:

I - **5 (cinco)** do Poder Executivo federal;

II - **1 (um)** do Senado Federal;

III - **1 (um)** da Câmara dos Deputados;

IV - **1 (um)** do Conselho Nacional de Justiça;

V - **1 (um)** do Conselho Nacional do Ministério Público;

VI - **1 (um)** do Comitê Gestor da Internet no Brasil;

VII - **3 (três)** de entidades da sociedade civil com atuação relacionada a proteção de dados pessoais;

VIII - **3 (três)** de instituições científicas, tecnológicas e de inovação;

IX - **3 (três)** de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo;

X - **2 (dois)** de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais; e

XI - **2 (dois)** de entidades representativas do setor laboral.

§ 1º Os representantes serão **designados por ato do Presidente da República, permitida a delegação**.

§ 2º Os representantes de que tratam os **incisos I, II, III, IV, V e VI** do caput deste artigo e seus suplentes serão **indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades** da administração pública.

§ 3º Os representantes de que tratam os **incisos VII, VIII, IX, X e XI** do caput deste artigo e seus suplentes:

I - serão indicados **na forma de regulamento**;

II - **não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil**;

III - terão **mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução**.

§ 4º A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada **prestação de serviço público relevante, não remunerada**.

Art. 58-B. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade:

I - **propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios** para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD;

II - **elaborar relatórios anuais de avaliação** da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

III - **sugerir ações** a serem realizadas pela ANPD;

IV - **elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas** sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade; e

V - **disseminar o conhecimento** sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.